

Test Tema 11 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Según el artículo 304 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respecto al cumplimiento del contrato de suministro, salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta:

- a) De la Administración.
- b) Del contratista.
- c) Del responsable del contrato.
- d) De forma compartida por la Administración y el contratista.

2. La inscripción en el ROLECE acredita la aptitud del licitador frente a los órganos de contratación de:

- a) Todo el sector público estatal.
- b) Todo el sector público.
- c) La Administración General del Estado.
- d) La Administración General del Estado y su Organismos públicos vinculados o dependientes.

3. ¿Quién resuelve los recursos especiales previstos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público?

- a) Tribunal Central de Recursos Especiales
- b) Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
- c) Tribunal Administrativo Tributario
- d) Tribunal Económico - Administrativo Central

4. En los contratos de suministros y de servicios (incluidos los de prestación sucesiva), el plazo máximo de duración incluyendo las prórrogas es de:

- a) Tres años
- b) Cuatro años
- c) Cinco años
- d) Seis años

5. En relación con la división por lotes de los contratos:

- a) No es necesario motivar la no división por lotes, salvo en los Contratos SARA.
- b) Siempre que sea posible se debe dividir por lotes, y en caso de no ser posible, debe motivarse.
- c) Tiene por objeto facilitar la participación de las Pymes en la licitación.
- d) La respuesta b y c son correctas.

6. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el procedimiento de adjudicación en el que solo podrán participar los empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, hayan sido seleccionados por el órgano de contratación, se llama:

- a) Procedimiento Negociado.
- b) Procedimiento Restringido.
- c) Procedimiento Cerrado.
- d) Procedimiento Abierto.

7. La Administración ha licitado un contrato de servicios, cuyo valor de adjudicación es de 300.000 euros. ¿Dónde hay que publicar el acuerdo?

- a) En el perfil del contratante y en el BOE
- b) En el perfil del contratante, en el BOE y en el DOUE
- c) En el BOE y en el DOUE
- d) En el perfil del contratante únicamente

8. Los contratos menores no podrán tener una duración superior a:

- a) Cinco años ni ser objeto de prórroga.
- b) Un año con posibilidad de una prórroga.
- c) Seis meses con derecho a prórroga.
- d) Un año ni ser objeto de prórroga.

9. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en referencia al perfil del contratante, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Toda la información contenida en los perfiles del contratante permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años
- b) Quedan exceptuados de la publicación en el perfil del contratante aquellos contratos menores cuyo valor estimado fuera inferior a diez mil euros
- c) Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil de contratante
- d) La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente

10. El pliego de cláusulas administrativas particulares:

- a) Contiene las especificaciones técnicas del contrato.
- b) Contiene el equipo de trabajo requerido del contrato.
- c) Solamente vincula al adjudicatario que será el único que tenga que cumplirlo.
- d) Contiene el régimen jurídico del contrato.

11. De conformidad con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos el Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es cierto que:

- a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 60.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.
- b) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos menores no requieren publicación.
- c) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.
- d) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 60.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos menores no requieren publicación.

12. En el contrato de obras la responsabilidad del contratista por vicios ocultos se extingue al cabo de:

- a) 10 años desde la recepción
- b) 15 años desde la recepción
- c) 20 años desde la recepción
- d) Nunca

13. Entre los órganos consultivos, referidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, no se encuentra:

- a) Mesas de contratación
- b) Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
- c) Órganos consultivos en las CCAA
- d) Todos los anteriores

14. ¿Cuál de los siguientes supuestos permitiría, por sí solo, adjudicar un contrato de suministros utilizando un procedimiento negociado sin publicidad?:

- a) Cuando su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.
- b) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras.
- c) Cuando el contrato tenga por objeto prestaciones intelectuales de especial complejidad.
- d) Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado.

15. Un contrato de servicios de una entidad local estará sujeto a regulación armonizada si su importe máximo de licitación es igual o superior a:

- a) 143.000 euros
- b) 216.000 euros
- c) 140.000 euros
- d) 432.000 euros

16. Los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, serán inválidos:

- a) Cuando no sean conformes con las disposiciones del derecho civil.
- b) Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por alguna de las causas de nulidad.
- c) Cuando alguna de sus cláusulas sea ilegal.
- d) Todas las anteriores son correctas.

17. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores de suministros aquellos que sean inferiores a la cantidad de:

- a) 15.000 (I.V.A. incluido)
- b) 15.000 (I.V.A. excluido)
- c) 18.000 (I.V.A. incluido)
- d) 18.000 (I.V.A. excluido)

18. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de:

- a) libertad de acceso a las licitaciones
- b) publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores
- c) asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

19. ¿Cuál de las siguientes NO es una prerrogativa de la Administración según la Ley de Contratos del Sector Público?

- a) Disminuir la cuantía económica del contrato por razones de déficit excesivo
- b) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de tal resolución
- c) Modificar los contratos por razones de interés público
- d) Interpretar los contratos

20. ¿En qué tipos de contratos públicos es indispensable la clasificación del empresario, según la Ley 9/2017, de contratos del sector público?

- a) En los contratos de servicios, sea cual fuere su valor estimado
- b) En los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 €
- c) En los contratos de obras de valor estimado igual o inferior a 500.000 €
- d) La figura de la clasificación se ha suprimido en la Ley 9/2017

21. De conformidad con la Ley 9/2017, de 3 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, señale la respuesta correcta:

- a) Se considerarán contratos de suministro los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios.
- b) Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, excepto aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
- c) Son contratos de servicios los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
- d) En los contratos de concesión de obras la contraprestación a favor del concesionario consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El riesgo operacional en la explotación de dicha obra será asumido por la Administración.

22. Los contratos de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la Administración, aun cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos, tienen la consideración de contratos de:

- a) Obras
- b) Suministro
- c) Servicios
- d) Bienes y servicios

23. Un contrato de suministros o servicios de un Ministerio NO está sujeto a regulación armonizada cuando:

- a) Su presupuesto base de licitación es inferior a 147.000€.
- b) Su presupuesto base de licitación es inferior a 142.000€.
- c) Su valor estimado es igual o superior a 142.000€.
- d) Su valor estimado es inferior a 143.000€.

24. Indique la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 119 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, respecto a la tramitación urgente del expediente

- a) Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público
- b) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de dos meses, contado desde la formalización
- c) El plazo de formalización del contrato no podrá exceder de un mes
- d) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario

25. El contrato por el que el empresario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato se denomina:

- a) De gestión.
- b) De suministros.
- c) De concesión.
- d) De servicios.

26. ¿Qué órgano tiene como finalidad principal el análisis de la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios, así como informar los acuerdos de restablecimiento del equilibrio económico que deban adoptarse en estos tipos de contratos

- a) La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
- b) La Junta de Contratación Centralizada
- c) La Oficina Nacional de Evaluación
- d) El Comité de Cooperación en Materia de Contratación Pública

27. En el expediente de contratación:

- a) la memoria debe referirse a la necesidad e idoneidad del contrato
- b) la memoria debe referirse a los requisitos que deben contener los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas generales
- c) la memoria debe referirse solo a la necesidad del contrato
- d) Todas son correctas

28. Con respecto a la revisión de la solvencia de las empresas clasificadas:

- a) La solvencia económica y financiera se revisa cada tres años
- b) La solvencia técnica se revisa cada año
- c) El plazo de cómputo de la experiencia para la solvencia técnica es de tres años en suministros y servicios
- d) La solvencia técnica y la solvencia económico-financiera se revisarán cada año

29. Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público ¿A qué tipo de contrato corresponde la siguiente definición?. «Tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles».

- a) Contrato de obras.
- b) Contrato de servicios.
- c) Contrato de suministros.
- d) Contrato mixto.

30. ¿En qué supuestos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público, no obliga al órgano de contratación a tramitar el expediente de contratación?

- a) En la tramitación de urgencia.
- b) En la tramitación de emergencia.
- c) En la tramitación plurianual.
- d) En la tramitación excepcional.

31. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada en contratos superiores a 500.000 euros en empresas de nueva creación, a elección del órgano de contratación:

- a) Todas son correctas.
- b) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años.
- c) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución.
- d) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa.

32. Indique en cuál de los siguientes casos está permitido aplicar un único criterio de adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Contratos en los que la definición de la prestación es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecución.
- b) Contratos de servicios en que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato.
- c) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente.
- d) Contratos que requieran del empleo de tecnología especialmente avanzada.

33. Los sistemas dinámicos de adquisición:

- a) Solo permiten tramitar contratos de obras
- b) El proceso de adquisición es totalmente electrónico
- c) La duración de un sistema de contratación dinámico no podrá exceder, en términos generales, los 2 años
- d) Se podrá cargar a las empresas un 0.5% del montante total del contrato, en concepto de participación

34. ¿Qué contrato está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017?

- a) Contratos celebrados por los partidos políticos como poder adjudicador
- b) Contratos de suministro en el ámbito de la Sanidad
- c) Contrato de servicios en el ámbito de la Defensa y seguridad
- d) Contratos celebrados por Universidades como poder adjudicador

35. La revisión de la solvencia técnica del empresario para la conservación de la clasificación debe realizarse:

- a) Anualmente
- b) Cada tres años
- c) No es necesario revisarla mientras se mantengan las condiciones y circunstancias en que se basó la concesión de la clasificación
- d) Sólo se revisa a petición de los interesados

36. En el marco de la contratación pública, identificar cómo se denominan los documentos que el órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y contienen las especificaciones que hayan de regir la realización de la prestación y definen sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales:

- a) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP).
- b) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
- c) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PPTG).
- d) Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (PCAG).

37. De los siguientes casos, ¿en cuál de ellos la clasificación del contratista es un requisito indispensable?

- a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 €.
- b) Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 500.000 €.
- c) Contratos de servicios, sea cual fuere su valor estimado.
- d) En todos los anteriores.

38. Una Administración podrá prestar un servicio si este se considera:

- a) De interés público
- b) De finalidad pública
- c) De seguridad pública
- d) De orden público

39. Indique cuál de estas respuestas NO es correcta de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, respecto a cuál es el contenido mínimo del contrato

- a) Los supuestos en que procede el reintegro
- b) El precio cierto, o el modo de determinarlo
- c) Las condiciones de pago
- d) Los supuestos en que procede la modificación

40. ¿Es exigible que el contratista esté clasificado para la contratación del suministro de ordenadores?

- a) Sí, siempre
- b) Sí, cuando el contrato exceda de 100.000 euros, IVA incluido
- c) No es exigible, con independencia de la cuantía
- d) No es exigible, salvo en el caso de contratos tramitados por emergencia

41. Seleccione la opción verdadera respecto a la clasificación de las empresas en contratos:

- a) Sólo es exigible en contratos de obras de valor estimado superior a 200.000€ y contratos de servicios de valor estimado superior a 500.000€
- b) Sólo es exigible en contratos de obras de valor estimado superior a 500.000€
- c) Sólo es exigible en contratos de obras de valor estimado superior a 200.000€ y en todo caso para contratos de servicios
- d) Sólo es exigible en contratos de obras en todo caso y contratos de servicios de valor estimado superior a 200.000€

42. Los sistemas dinámicos de adquisición:

- a) Tienen vigencia indefinida mientras existan licitadores.
- b) La adjudicación del sistema dinámico se realizará mediante las normas del procedimiento restringido.
- c) Al igual que en el acuerdo marco, será posible la incorporación de nuevos adjudicatarios.
- d) Se valorará positivamente el uso de medios TIC.

43. ¿Qué NO es cierto de la Plataforma de Contratación del Sector Público?

- a) El acceso de los interesados se efectuará a través de un portal único
- b) Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales deberán dar publicidad a sus procedimientos de contratación a través de la Plataforma de Contratación del Estado
- c) Es una plataforma electrónica que permite dar publicidad a través de Internet de los contratos del sector público estatal
- d) La plataforma deberá contar con un sistema de sellado de tiempo que permita acreditar fehacientemente el inicio de la difusión de información

44. La publicación, por parte del órgano de contratación, de un anuncio de información previa, de conformidad con el artículo 134, de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, permitirá reducir los plazos de presentación de proposiciones en:

- a) Los procedimientos abiertos.
- b) Los procedimientos restringidos.
- c) Son correctas las dos respuestas anteriores.
- d) La publicación de un anuncio de información previa no permite, en ningún caso reducir los plazos de presentación de proposiciones.

45. El órgano de contratación en la Administración General del Estado:

- a) Es siempre el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
- b) Son los Ministros y Secretarios de Estado y directores/presidentes de los organismos y entidades dependientes
- c) Los Ministros por delegación del Gobierno de la Nación
- d) Son los Subsecretarios de cada Ministerio

46. Según el artículo 18 de la Ley de Contratos del Sector Público son contratos mixtos:

- a) Aquellos que contienen una pluralidad de lotes a adjudicar.
- b) Aquellos que suponen la realización o ejecución de prestaciones en varios lugares distintos.
- c) Aquellos que contengan prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase.
- d) Aquellos que en los que participan poderes adjudicadores de distintos departamentos ministeriales.

47. Un contrato de servicios de una comunidad autónoma estará sujeto a regulación armonizada si su valor estimado es:

- a) Superior a 143.000 euros
- b) Superior a 125.000 euros
- c) Igual o superior a 221.000 euros
- d) Superior a 215.000 euros

48. ¿Cuál de las siguientes entidades no está sometida a la Ley 9/2017 de contratos del sector público?

- a) Entidades Locales
- b) Fundaciones públicas
- c) Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
- d) Todas las entidades anteriores están sometidas a la Ley 9/2017

49. Indique la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 131 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, respecto al procedimiento de adjudicación

- a) Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán mediante subasta, concurso o procedimiento negociado
- b) Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar.
- c) Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad jurídica
- d) En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria con un valor inferior a 10.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones relativas a la preparación del contrato

50. Si al vencimiento de un contrato no se hubiese formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar como máximo:

- a) 9 meses siempre que el anuncio de licitación se haya publicado al menos 3 meses antes de que finalizara el contrato anterior.
- b) Un año siempre que el anuncio de licitación se haya publicado al menos 3 meses antes de que finalizara el contrato anterior.
- c) 7 meses siempre que el anuncio de licitación se haya publicado al menos 3 meses antes de que finalizara el contrato anterior.
- d) En este caso, no se puede prorrogar en ningún caso.

51. Indique la opción correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- b) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- c) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- d) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras o de servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro.

52. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, un contrato de servicios, que sólo puede ser encomendado a un empresario determinado por proceder la protección de derechos exclusivos, se podrá adjudicar:

- a) Por procedimiento negociado sin publicidad.
- b) Exclusivamente mediante diálogo competitivo.
- c) Exclusivamente mediante el procedimiento restringido dadas sus peculiaridades.
- d) Las respuestas a, b, y c no son correctas.

53. A los efectos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se considera que forman parte del sector público las siguientes entidades:

- a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local. Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social
- b) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes
- c) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de régimen local, así como los consorcios regulados por la legislación aduanera
- d) Todas las anteriores son correctas

54. ¿En cuál de los siguientes casos se podrá utilizar el procedimiento de licitación con negociación?

- a) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras
- b) Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por los riesgos inherentes a la misma
- c) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo se hubieren presentado ofertas irregulares o inaceptables
- d) En todos los casos anteriores

55. ¿Qué contratos de servicio y suministro están sujetos a regulación armonizada, según la Ley de Contratos del Sector Público?

- a) Todos los contratos de servicio y suministro están sujetos a regulación armonizada.
- b) Aquellos cuyo valor estimado es igual o superior a 143.000 €, si son adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o la Seguridad Social, y aquellos cuyo valor estimado es igual o superior a 221.000 € si son adjudicados por los demás entes públicos.
- c) Aquellos cuyo valor estimado es igual o superior a 140.000 €, si son adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o la Seguridad Social, y aquellos cuyo valor estimado es igual o superior a 215.000 € si son adjudicados por los demás entes públicos.
- d) Ningún contrato de suministro, ni de servicio, está sujeto a regulación armonizada.

56. Tendrán la consideración de contratos privados:

- a) Todos los que sean celebrados por entes que no reúnan la condición de AAPP.
- b) Los contratos de servicios celebrados por las AAPP que tengan por objeto los servicios financieros.
- c) Los contratos de servicios celebrados por las AAPP que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria o espectáculos, suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

57. La ley de contratos del sector público establece entre sus herramientas un recurso especial de contratación, señale cual de la siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) No se puede usar en casos de tramitación de emergencia
- b) Es objeto de recurso, entre otros, las adjudicaciones realizadas por poderes adjudicadores
- c) Los contratos de suministros no sujetos a regulación armonizada pueden ser recurridos con este recurso especial
- d) El carácter del recurso es potestativo, es decir, no es obligatorio interponerlo

58. El valor estimado del contrato:

- a) Permite determinar si el contrato está sujeto a regulación armonizada.
- b) No incluye el IVA.
- c) Incluye las prórrogas y cualquier modificación prevista sobre el presupuesto base de licitación.
- d) Todas las respuestas son ciertas.

59. Según la Ley 9/2017, ¿cuál de los siguientes no es un requisito para que un convenio sea considerado como tal en lugar de un contrato?

- a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración.
- b) Las entidades intervinientes han de tener vocación de mercado, la cual se presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración.
- c) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común
- d) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones relacionadas con el interés público

60. Según el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el responsable del contrato:

- a) Es el órgano unipersonal con competencia para contratar.
- b) Es el encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato.
- c) Deberá ser siempre una persona física.
- d) Es el encargado de adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

61. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de tramitación de contratación?

- a) ordinaria
- b) emergencia
- c) urgencia
- d) todos lo son

62. La garantía provisional, según la Ley 9/2017:

- a) Es potestativa para el órgano de contratación
- b) Con carácter general se exige a los adjudicatarios de los contratos administrativos
- c) El órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir la garantía provisional
- d) Su importe no podrá ser superior al 5% del presupuesto del contrato

63. ¿Cómo se llama la plataforma de contratación centralizada de la Administración General del Estado?

- a) Conecta-Patrimonio
- b) Conecta-Centralización
- c) Plataforma-Centraliza
- d) Centralizacion-ofertas

64. Indique cuál es la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público

- a) El contrato no podrá prever varias prórrogas
- b) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario
- c) La prórroga se acordará por el empresario y será obligatoria para el órgano de contratación siempre que conste un preaviso de dos meses
- d) Podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes

65. Indique cuál es la norma que regula en la actualidad los contratos del Sector Público en España:

- a) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- b) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- c) Ley 19/2019, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- d) Ley 26/2015, de 23 de febrero por la que se establece el régimen jurídico de los contratos de las Administraciones Públicas.

66. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respecto al sistema de determinación del precio de los contratos de servicios, determina que:

- a) Debe estar referido siempre a unidades de ejecución.
- b) Podrá estar referido, entre otros, a unidades de ejecución o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición.
- c) Debe fijarse sólo a tanto alzado.
- d) No es necesario determinar el precio en el momento de iniciar el expediente.

67. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, respecto a la ejecución del contrato de suministro, una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos perecederos, será:

- a) La Administración responsable de su gestión, uso o caducidad, así como la responsabilidad por los vicios o defectos ocultos de los mismos.
- b) El suministrador responsable de su gestión, uso o caducidad, así como la responsabilidad por los vicios o defectos ocultos de los mismos.
- c) El suministrador responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la Administración por los vicios o defectos ocultos en los mismos.
- d) El Administración responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos en los mismos.

68. ¿Cuál de los documentos que integran el expediente de contratación debe contener los criterios de adjudicación?

- a) El pliego de cláusulas administrativas particulares.
- b) El pliego de cláusulas administrativas generales.
- c) El pliego de prescripciones técnicas particulares.
- d) El pliego de prescripciones técnicas generales.

69. En lo Referente a la publicidad de los procedimientos de licitación de ámbito estatal, es falso que:

- a) Los procedimientos negociados sin publicidad no se publicarán en el perfil del contratante.
- b) Los contratos no SARA se publican en el BOE y en el Perfil del Contratante.
- c) Los contratos SARA se publican en el DOUE, en lugar del BOE, y en el Perfil del Contratante.
- d) Todas son correctas.

70. Un contrato de suministros del Ministerio del Interior estará sujeto a regulación armonizada si su valor estimado es:

- a) Igual o superior a 143.000 euros
- b) Igual o superior a 140.000 euros
- c) Igual o superior a 221.000 euros
- d) Igual o superior a 225.000 euros

71. ¿Cuál es la oficina encargada de combatir ilegalidades en materia de contratación?

- a) La Oficina independiente de regulación y Supervisión de contratación
- b) La Oficina nacional de evaluación
- c) El Comité de cooperación en materia de contratación pública
- d) La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado

72. En el ámbito de la contratación pública, indique cómo se denomina al documento de la licitación que contiene las instrucciones de carácter técnico con arreglo a las cuales ha de ejecutarse el contrato:

- a) Documento de Especificaciones Técnicas (DET)
- b) Documento de Requisitos Técnicos (DRT)
- c) Descripción Técnica Contractual (DTC)
- d) Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)

73. El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con un dispositivo que acredite:

- a) El responsable de la información publicada
- b) El momento de inicio de la difusión pública de la información
- c) Los plazos que hay que cumplir en el procedimiento
- d) La fecha y hora exactas de la adjudicación de un contrato

74. Las garantías en los contratos NO se:

- a) Reponen para responder ante penalizaciones o indemnizaciones.
- b) Reutilizan para cubrir necesidades de otro contrato.
- c) Reajustan ante variaciones en el precio del contrato, debido a una modificación de éste.
- d) Devuelven o cancelan cuando vence el período de garantía del contrato y éste se ha cumplido de forma satisfactoria, o cuando se resuelve el contrato, sin que exista culpa por parte del contratista.

75. Previa a la celebración de este contrato relativo a las TIC, se ha debido requerir informe favorable de:

- a) La Dirección General de Patrimonio
- b) La Agencia Digital de Andalucía
- c) La Secretaría General de Administración Digital
- d) La Dirección General de Contratación

76. De acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, tramitados por los órganos de contratación de la Administración General del Estado, se consideran:

- a) Contratos de suministros.
- b) Contratos mixtos, de servicios y suministros, en los que prima la prestación correspondiente al suministro.
- c) Contratos privados.
- d) Contratos de servicios.

77. En los pliegos de prescripciones técnicas. Señale la respuesta correcta:

- a) La comisión de valoración aprobará con anterioridad a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato, los pliegos que contengan las prescripciones técnicas particulares.
- b) El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o con ella, antes de la licitación del contrato, o de no existir, antes de su adjudicación, los pliegos de prescripciones técnicas particulares.
- c) La comisión de valoración aprobará con posterioridad a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato, los pliegos que contengan las prescripciones técnicas particulares.
- d) El órgano de contratación aprobará con posterioridad a la autorización del gasto, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares.

78. Entre los órganos de asistencia, referidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, no se encuentra:

- a) Mesa especial del diálogo competitivo o del procedimiento de asociación para la innovación
- b) Mesas de contratación
- c) Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
- d) Ninguno de los anteriores

79. Un contrato de suministros o servicios puede utilizar el procedimiento de adjudicación abierto simplificado abreviado cuando:

- a) Su valor estimado es inferior a 80.000€ y se vaya a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- b) Su valor estimado es igual o inferior a 100.000€
- c) Su precio es igual o inferior a 80.000€
- d) Su valor estimado es inferior a 100.000€ y se vaya a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

80. Los acuerdos marco, articulados en la Ley 9/2017, de contratos del sector público:

- a) Permiten a las distintas administraciones públicas llegar a un acuerdo entre sí sobre puntos de contratación comunes
- b) La duración del acuerdo marco, podrá, con carácter general, superar los 4 años de duración
- c) Permiten a los órganos de contratación llegar a un acuerdo con uno o varios empresarios para fijar las condiciones de los contratos adjudicados en un período de tiempo determinado
- d) Suponen la creación de la comisión de acuerdos marco, dependiente del ministerio de economía y hacienda

81. Señale la afirmación FALSA sobre el Tribunal Administrativo Central de recursos contractuales:

- a) Ya aparecía en el RDL 3/2011.
- b) Está adscrito al Ministerio de Justicia.
- c) Conoce los recursos especiales en materia de contratación.
- d) Todas son verdaderas.

82. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de contrato administrativo?

- a) Obras
- b) Concesión de obras
- c) Arrendamiento de locales
- d) Concesión de servicios

83. Según la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, finalizado el plazo de la concesión del contrato de concesión de servicios:

- a) El servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.
- b) El servicio pasará a ser de titularidad del contratista, que conservará las obras e instalaciones realizadas por el mismo.
- c) El servicio revertirá a la Administración, conservando el contratista las obras e instalaciones realizadas por él mismo durante el plazo de un año.
- d) -

84. ¿Cuál de los siguientes es un requisito de los contratos menores, según la Ley 9/2017?

- a) Se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan
- b) Que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra de 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios
- c) Valor estimado inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios
- d) La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos mensualmente

85. El funcionamiento de la Junta de Contratación Centralizada se regula en:

- a) HAP/2028/2013
- b) HAP/2834/2015
- c) RD 695/2013
- d) Ninguna de las anteriores

86. Los contratos menores definidos en el artículo 118 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, no podrán tener una duración superior a:

- a) Un año ni ser objeto de prórroga.
- b) Cinco años ni ser objeto de prórroga.
- c) Dos años ni ser objeto de prórroga.
- d) Seis meses con derecho a prórroga.

87. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), un contratos de servicios, que no tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, con un valor estimado de 50.000 euros podrá adjudicarse:

- a) Mediante el procedimiento abierto simplificado si contiene criterios de adjudicación previstos en el pliego sujetos a juicios de valor de ponderación del 45% del total.
- b) Mediante procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159.6 de la citada LCSP, si contiene criterios de adjudicación previstos en el pliego sujetos a juicios de valor con una ponderación inferior al 25% del total.
- c) Mediante procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159.6 de la citada LCSP, evaluándose, en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.
- d) Mediante la tramitación de un contrato menor, si su duración es inferior a un año.

88. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la clasificación de las empresas sirve para acreditar:

- a) El orden cuantitativo de las ofertas presentadas a una licitación
- b) El orden temporal de presentación de ofertas a una licitación
- c) La solvencia para contratar
- d) El tipo de empresa en función del número de trabajadores que tenga

89. El procedimiento para la adjudicación de los contratos:

- a) Es igual en todos los contratos de todas las Administraciones Públicas.
- b) Sigue el mismo régimen para los poderes adjudicadores que no son Administraciones y para los sujetos que no son poderes adjudicadores.
- c) Sigue un régimen específico en el caso de los poderes adjudicadores que no son Administraciones Públicas.
- d) Solamente depende de si el contrato es no SARA.

90. ¿Cómo se llama la unidad encargada de la contratación centralizada en el ámbito de la Administración General del Estado?

- a) Subdirección General de Compras
- b) Central de Compras Estatal
- c) Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
- d) Dirección General de Patrimonio del Estado

91. La garantía que se constituye para asegurar el mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la perfección del contrato por el adjudicatario:

- a) Es obligatoria en todo caso.
- b) No podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato.
- c) Se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva.
- d) La b) y la c) son ciertas.

92. Indique cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación con la recepción en un contrato de suministro celebrado por un poder adjudicador de la Administración General del Estado:

- a) Debe realizarse dentro del mes siguiente a la entrega o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.
- b) Debe comunicarse a la Intervención General cuando la inversión supere los 15.000 euros.
- c) Al acto de recepción deben acudir el representante de la administración y el contratista.
- d) El resultado de la recepción se reflejará en un acta.

93. De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público:

- a) Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
- b) Los contratos de arrendamiento sin opción a compra tienen la consideración de contratos de servicios.
- c) Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a suministros y servicios, se atenderá, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al contrato de suministros.
- d) Los que tengan por objeto la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida se considerarán contratos de suministros.

94. ¿Qué órgano colegiado fue creado, según la ley 9/2017, con la finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública. La Oficina actuará en el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines con plena independencia orgánica y funcional?

- a) Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
- b) Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
- c) Comité de cooperación en materia de contratación pública
- d) Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación

95. Para determinar si un contrato se encuentra o no sujeto a regulación armonizada debe atenderse a:

- a) Su precio anual.
- b) Su valor estimado.
- c) El IVA.
- d) Su objeto, siempre que este sea determinado.

96. Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público no es una causa de resolución de un contrato de servicios:

- a) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
- b) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
- c) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.
- d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

97. En el caso de que ésta sea exigida ¿A cuánto asciende la garantía provisional que deben depositar los contratistas?

- a) Del 2% del importe de licitación
- b) No podrá ser superior a un 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución
- c) Del 2% del importe del contrato
- d) Del 5% del importe de licitación

98. ¿Qué permite la Plataforma de Contratación del Sector Público, según la Ley 9/2017 de contratos del sector público?

- a) Permite a los empresarios elaborar las ofertas, para enviarlas al órgano de contratación
- b) Permite al estado controlar el conjunto de contratos que están actualmente en curso
- c) Es una base de datos en la que se incluye toda la información sobre contratos celebrados con la administración a lo largo de la historia
- d) Permite a los órganos de contratación dar publicidad a sus convocatorias y resultados a través de internet

99. La garantía que se constituye para asegurar el mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la perfección del contrato por el adjudicatario:

- a) Es la garantía definitiva.
- b) Es la garantía preparatoria.
- c) Es la garantía provisional.
- d) Es la garantía inicial.

100. ¿Qué NO es cierto de la subasta electrónica, según se desarrolla en la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 148)?

- a) Se basará únicamente en precios, cuando el contrato se adjudique en base al precio
- b) Se basará en precios y en nuevos valores de elementos objetivos cuantificables, en otro caso
- c) La subasta se iniciará el primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de recepción de las ofertas
- d) Se deberá indicar la fórmula matemática que se utilizará para la reclasificación automática de las ofertas

101. El contrato de gestión de servicios públicos en el que el empresario gestiona el servicio a su propio riesgo y ventura se denomina:

- a) Encomiendas de gestión
- b) Contrato de concesión de obra o servicio
- c) Encargo a medios propios
- d) Convenio de concesión

102. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado:

- a) Sea igual o superior a 5.538.000 euros.
- b) Sea igual o superior a 5.382.000 euros.
- c) Sea igual o superior a 3.548.000 euros.
- d) Sea superior a 6.000.000 euros.

103. Indique cuál de los siguientes NO puede ser utilizado como un criterio de adjudicación de un contrato del sector público:

- a) Las características medioambientales del producto.
- b) El servicio posventa.
- c) El número de trabajadores de la empresa.
- d) Las condiciones de entrega.

104. El órgano competente para la resolución de un recurso especial en materia de contratación en la AGE es:

- a) El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
- b) El Tribunal Contencioso Administrativo
- c) La Intervención General de la Administración del Estado
- d) El Tribunal de Cuentas

105. Según la Ley 9/2017, para participar en licitaciones por el procedimiento abierto simplificado, los licitadores:

- a) Deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma a fecha final de presentación de ofertas
- b) Deberán estar inscritos como licitadores en la Plataforma de Contratación del Sector Público a fecha final de Presentación de ofertas
- c) Deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma a fecha final de presentación de ofertas, siendo también admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas
- d) Deberán haber participado previamente en, al menos, una licitación por el mismo procedimiento abierto simplificado

106. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones y notificaciones entre el órgano de contratación y el licitador o contratista deberán poder acreditar:

- a) La fecha y hora de su envío o puesta a disposición, la integridad y confidencialidad de su contenido, y la identidad del remitente de la misma
- b) La fecha y hora de su envío o puesta a disposición y la de la recepción o acceso por el interesado, la integridad de su contenido y la identidad del remitente de la misma
- c) La fecha y hora de su recepción o acceso por el interesado, la integridad de su contenido y la identidad del remitente de la misma
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

107. Según el ámbito subjetivo de la ley de contratos del sector público:

- a) Quedan excluidos fundaciones y consorcios del ámbito de la ley
- b) Aquellos expedientes de contratación incoados por las Administraciones Públicas son de naturaleza administrativa
- c) Los órganos constitucionales son poderes adjudicadores
- d) Ninguna es verdadera

108. Al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado se le denomina:

- a) PGE.
- b) FACe.
- c) FACTUR Ae.
- d) SARA.

109. ¿Cuál de los siguientes tipos contractuales NO contempla la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

- a) Contrato mixto de suministro y servicios
- b) Contrato marco
- c) Contrato de obras
- d) Contrato de servicios

110. En virtud del artículo 71 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, podrán contratar con la Administración las personas que:

- a) Estén incurso en procesos judiciales por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
- b) No se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de seguridad social.
- c) Hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades.
- d) Hayan sido declaradas insolventes.

111. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el tipo de contrato en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio, se denomina:

- a) Contrato de suministros.
- b) Contrato de concesión de servicios.
- c) Contrato de concesión de obras.
- d) -

112. Según la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos de concesión de servicios:

- a) Aquellos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
- b) Aquellos que tienen por objeto la realización por el concesionario de restauración y reparación de construcciones existentes y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste en el derecho a explotar la obra acompañado del de percibir un precio.
- c) Aquellos en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

d) -

113. ¿Qué tipos de contratos se regulan en la Ley 9/2017 de contratos del sector público?

- a) Obras, gestión de servicios públicos, consultoría y asistencia y servicios, y concesión de obras públicas
- b) Obras, concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos, suministro, servicios y mixtos
- c) Obras, suministros, consultoría y asistencia, y gestión pública de servicios privados
- d) Ninguno de los anteriores es correcto

114. Según el artículo 36 de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan:

- a) Con su formalización.
- b) Con su adjudicación.
- c) Con la publicación en el boletín o diario oficial correspondiente.
- d) Con la notificación a los adjudicatarios.

115. En el caso de ser exigible la garantía provisional, la cuantía de la misma será como máximo del:

- a) 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA y el régimen de su devolución
- b) 4% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA y el régimen de su devolución
- c) 5% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA y el régimen de su devolución
- d) 100.000 euros

116. Conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, las facturas que se remitan a las Administraciones Públicas serán electrónicas y se ajustarán, ¿a qué formato?

- a) FACe
- b) Facturae versión 3.2.x con firma electrónica XAdES
- c) FACe versión 3.2.x con firma electrónica XAdES
- d) Facturae versión 3.0 con firma electrónica PAdES

117. Las Uniones Temporales de Empresas (UTE's) cuando se presentan a los procesos de licitación y en relación a las solvencias económica-financiera y técnica:

- a) Cada una de las empresas que integran la UTE debe cumplir la solvencia técnica y económica.
- b) En base al principio de acumulación de solvencias, ambas solvencias, deben cumplirla en conjunto sumando las capacidades individuales.
- c) La inscripción en ROLECE exime del cumplimiento de cualquier solvencia.
- d) Las Uniones Temporales de Empresas pueden aprovecharse de la acumulación de sus capacidades únicamente en la solvencia económica-financiera, pero no en la técnica.

118. En el ámbito de la contratación pública, cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, ¿por qué régimen se registrará el expediente de contratación?

- a) Tramitación de alarma
- b) Tramitación urgente
- c) Tramitación de emergencia
- d) Tramitación de apremio

119. Un contrato menor tiene una duración máxima de:

- a) Un año prorrogable
- b) Dos años no prorrogables
- c) Un año no prorrogable
- d) Dos años prorrogables

120. ¿Quién nombra a los miembros de la Mesa de Contratación?

- a) La Intervención General
- b) La Dirección de los Servicios Jurídicos
- c) El Órgano de Contratación
- d) El Comité de Transparencia

121. Cuando, a causa de su especificidad técnica, el suministro de un producto o la prestación de un servicio sólo pueda encomendarse a un único proveedor, el procedimiento de adjudicación del contrato será:

- a) Negociado
- b) Restringido
- c) Directo
- d) Por subasta

122. En relación a la división por lotes de los contratos:

- a) Se puede limitar el número de lotes para los que un mismo licitador pueda presentar oferta y el número de lotes que puede ser adjudicado a un licitador.
- b) Tanto la solvencia económica y financiera, como la técnica, se establecen para cada lote de forma independiente.
- c) Cada lote es un contrato.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

123. De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público:

- a) Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 21.000 euros, cuando se trate de otros contratos.
- b) Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio. No obstante lo expuesto, aquellas ofertas provenientes de empresas reguladas por el marco europeo tendrán consideración preferente en caso de equivalencia con otras ofertas presentadas.
- c) Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el de mayor calidad.
- d) Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores, siempre que las variantes se prevean en los pliegos

124. Los contratos menores definidos en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no podrán tener una duración superior a:

- a) Cinco años, ni ser objeto de prórroga
- b) Un año, ni ser objeto de prórroga
- c) Dos años, ni ser objeto de prórroga
- d) Seis meses, prorrogable hasta un año

125. Señale la respuesta CORRECTA en relación la modificación de los contratos de las AA.PP. prevista en el art. 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben advertir expresamente la posibilidad de modificación y el importe de esta no podrá superar el veinte por ciento del precio inicial del contrato.
- b) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben advertir expresamente la posibilidad de modificación y el importe de esta no podrá superar el treinta por ciento del precio inicial del contrato.
- c) En el supuesto de que los pliegos no prevean expresamente la posibilidad de modificación, el importe de la modificación no podrá superar el quince por ciento del precio inicial del contrato.
- d) En el supuesto de que los pliegos no prevean expresamente la posibilidad de modificación, el importe de la modificación no podrá superar el diez por ciento del precio inicial del contrato.

126. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, son procedimientos de adjudicación de los contratos:

- a) El ordinario, el de urgencia y el de emergencia.
- b) La adjudicación directa, el concurso y la subasta.
- c) El procedimiento abierto, el restringido y el negociado.
- d) El procedimiento general y el simplificado.

127. ¿Las Administraciones Públicas pueden realizar contratos verbalmente?

- a) Siempre.
- b) Nunca.
- c) En casos de contratos de Emergencia.
- d) En caso de contratos de Urgencia.

128. Conforme el artículo 16 de la actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no se considerarán contratos de suministro:

- a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.
- b) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante.
- c) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria y energía transformada.
- d) Los de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.

129. Las solicitudes de contratos basados en el acuerdo marco o de adjudicaciones de contratos realizadas en el marco del sistema dinámico de contratación se tramitarán:

- a) De la forma tradicional o a través de la aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN
- b) Exclusivamente, a través de la aplicación informática CONECTA CENTRALIZACIÓN
- c) Mediante solicitud por escrito a la Dirección General de Patrimonio
- d) Ninguna de las anteriores

130. El artículo 71 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece que en ningún caso podrán contratar con la Administración las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la suspensión de cualquier contrato celebrado con la Administración
- b) no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determine
- c) no hallarse debidamente clasificadas, en su caso conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público o no acreditar la suficiente solvencia económica, práctica y técnica
- d) haber incurrido en falsedad al facilitar a la Administración las declaraciones exigibles en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de sus normas de desarrollo